

[별표 5] <개정 2011.12.30>

위반행위의 종류와 위반 정도에 따른 과징금의 액수(제46조제1항 관련)

1. 여객자동차운송사업 및 자동차대여사업

(단위: 만원)

구 분	위 반 내 용	관 계 법 조 문	과 징 금 의 액 수						
			여 객 자 동 차 운 송 사 업						자동차 대여 사업
			시내버스 · 농어촌 버스 · 마 을버스	시외 버스	일반 택시	개인 택시	전세 버스	특수 여객	
1. 면허 또 는 등록 등	1. 관할 관청이 면 허 시 불인 조건 을 위반한 경우	법 제4조, 법 제85조제 1항제38호	180	180	180	180			180
	2. 면허를 받거나 등록한 업종의 범 위를 벗어나 영업 행위를 한 경우	법 제4조, 법 제28조, 법 제85조제 1항제6호 및 제26호	180	180	180	180	180	180	
	3. 면허를 받거나 등록한 노선을 위 반하여 운행한 경 우	법 제4조, 법 제85조제 1항제6호	180	180					
	4. 면허를 받은 사 업구역 외의 행정 구역에서 영업을 한 경우	법 제4조, 법 제85조제 1항제6호			40	40			
	5. 한정면허를 받은 사업자가 면허를 받은 업무범위 또 는 면허기간을 위 반하여 운행한 경 우	법 제4조, 법 제85조제 1항제6호	180	180	180	180			
	6. 면허를 받거나 등 록한 차고를 이용 하지 아니하고 차 고지가 아닌 곳에 서 밤샘주차를 한 경우. 다만, 전세버 스운송사업에 사 용되는 자동차가 영업 중에 주차장	법 제4조, 법 제28조, 법 제85조제 1항제6호	10	10	10	10	20	20	20

	에서 밤샘주차를 하는 경우와 대여 사업에 사용되는 자동차가 대여 중인 경우는 제외한다.								
2. 운송부대시설	7. 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고를 하고 개인택시를 대리 운전하게 한 경우	법 제4조, 이 영 제3조 제2호라목, 법 제85조제1항제6호				120			
	8. 여객자동차운송사업의 면허기준 또는 등록기준을 위반하여 운수종사자를 위한 휴게실 등 부대시설을 갖추지 아니하거나 유지하지 아니한 경우	법 제5조, 법 제85조제1항제7호	90	90	90		90	90	
3. 운임 및 요금	9. 운임 및 요금에 대한 신고를 하지 아니하고 운송을 하거나 그 밖의 영업을 개시한 경우	법 제8조, 법 제85조제1항제10호	40	40	40	20			
	10. 신고한 운임 및 요금을 받지 아니하고 부당한 요금을 받은 경우(택시운송사업은 제외한다)	법 제8조, 법 제85조제1항제10호	20	20					
	11. 미터기를 부착하지 아니하거나 사용하지 아니하고 여객을 운송한 경우(구간운임제 시행지역은 제외한다)	법 제8조, 법 제85조제1항제10호			40	40			
	12. 소아의 무임운송을 거절하거나 받지 아니하여야 할 운임을 받은	법 제8조, 법 제85조제1항제10호	10	10					

	경우								
	13. 운임 또는 요금을 받고 승차권이 나 영수증을 발급 하지 아니한 경우 (시내버스, 농어촌 버스 및 마을버스 의 경우와 승차권 의 판매를 위탁한 자는 제외하며, 택 시의 경우는 여객 의 요구가 있는 경우만 해당한다)	법 제21조, 법 제85조제 1항 제21호		10			10	10	10
4. 운송약관 및 대여약 관	14. 운송약관 또는 대여약관의 신고 또는 변경신고를 하지 아니한 경우	법 제9조, 법 제31조, 법 제85조제 1항 제11호	100	100	100	50	100	100	100
	15. 신고한 운송약 관 및 대여약관을 이행하지 아니한 경우	법 제9조, 법 제31조, 법 제85조제 1항 제11호	60	60	60	30	60	60	60
5. 사업계 획 변 경 등	16. 임의로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여 사업계획을 위반한 경우 가. 결행 나. 도중 회차 다. 노선 또는 운 행계통의 단축 또는 연장 운 행 라. 감회 또는 증 회 운행	법 제10조, 법 제85조제 1항 제12호	100	100					
	17. 주사무소 또는 영업소 외의 지역 에서 상시 주차시 켜 영업한 경우 가. 1차 위반 시 나. 2차 위반 시	법 제10조, 법 제35조, 법 제85조제 1항 제12호					120 180	120 180	120 180
	18. 인가를 받지 아니 하거나 등록 또는 신고를 하지 아니	법 제10조, 법 제35조, 법 제85조제	100	100	100	50	100	100	100

	하고 주사무소(1인 사업자는 제외한다)·영업소·정류소 또는 차고를 신설·이전하거나 사업계획변경의 등록이나 신고를 하지 아니하고 주사무소나 영업소별 차량 대수를 임의로 변경한 경우	1항제12호							
	19. 노후차의 대체 등 자동차의 변경으로 인한 자동차말소등록 이후 6개월 이내에 자동차를 충당하지 못한 경우. 다만, 부득이한 사유로 자동차의 공급이 현저히 곤란한 경우는 제외한다.	법 제10조, 법 제35조, 법 제85조제1항제12호	120	120	120	120	120	120	120
	20. 운행시간에 대하여 사업계획 변경의 인가를 받지 아니하거나 등록 또는 신고를 하지 아니하고 미리 운행하거나 임의로 운행시간을 준수하지 아니한 경우	법 제10조, 법 제85조제1항제12호	20	20					
	21. 그 밖의 사업계획의 내용을 위반한 경우	법 제10조, 법 제35조, 법 제85조제1항제12호	10	10	10	10	10	10	10
6. 사업관리 위탁	22. 신고를 하지 아니하고 여객자동차운송사업의 관리를 위탁하거나 허가를 받지 아니하고 자동차대여사	법 제13조, 법 제32조, 법 제85조제1항제14호 및 제25호	360	360	360		360	360	360

	업의 관리를 위탁한 경우								
7. 사업의 양도·양수 및 법인의 합병	23. 신고를 하지 아니하고 사업을 양도하거나 양수한 경우	법 제14조, 법 제35조, 법 제85조제1항제15호	360	360	360		360	360	360
	24. 신고를 하지 아니하고 법인인 여객자동차운송사업자 또는 자동차대여사업자가 법인을 합병한 경우	법 제14조, 법 제35조, 법 제85조제1항제15호	360	360	360		360	360	360
8. 자동차의 표시	25. 자동차의 바깥쪽에 운송사업자의 명칭, 기호, 그 밖에 국토해양부령으로 정하는 사항을 표시하지 아니한 경우	법 제17조, 법 제85조제1항제17호	20	20	10	10	20	20	
9. 사고 시의 조치	26. 천재지변이나 교통사고로 인하여 여객 중에 사상자가 발생하였을 때 사상자에 대한 응급조치 등을 하지 아니하거나 자동차의 전복·화재 등 다음 각 목의 중대한 교통사고가 발생한 경우 지정된 시간 내에 보고를 하지 아니한 경우. 다만, 사고에 대한 고의·과실책임이 없는 자와 개인택시운송사업자가 중상 이상의 사고를 당한 경우는 제외한다.	법 제19조, 법 제85조제1항제18호							
	가. 사업용 자동차의 전복·추락·화재 또는		25	25	25	25	25	25	

		철도차량과의 충돌사고							
		나. 2명 이상의 사망자 발생사 고		25	25	25	25	25	25
		다. 사망자 1명 및 3명 이상의 중상자 발생사 고		15	15	15	15	15	15
		라. 6명 이상의 중상자 발생사 고		10	10	10	2	10	10
10. 운송시 설 및 여객의 안전 확 보	27. 자동차 안에 게 시하여야 할 사항 을 게시하지 아니 한 경우	법 제21조, 법 제85조제 1항제21호		20	20	20	20	20	20
	28. 정류소에서 주차 또는 정차 질서를 문란하게 한 경우	법 제21조, 법 제85조제 1항제21호		20	20	20	20	20	20
	29. 속도제한장치 또는 운행기록계 가 정상적으로 작 동되지 아니하는 상태에서 자동차 를 운행한 경우	법 제21조, 법 제85조제 1항제21호		20	20	20	20	20	20
	30. 차내 자동안내방 송 실시 상태가 불 량한 경우	법 제21조, 법 제85조제 1항제21호		10	10				
	31. 사업용자동차의 구조·장치 및 설 비에 관한 운송사 업자의 준수 사항 (이하 “설비기준” 이라 한다)에 적합 하지 아니한 출력 의 원동기로 여객 을 운송한 경우	법 제21조, 법 제85조제 1항제21호		120	120			20	
	32. 설비기준을 위반 하여 전자감응장치 · 압력센서장치 또 는 가속페달잠금장 치를 설치하지 아 니하거나 작동하지	법 제21조, 법 제85조제 1항제21호		360	360				

	아니하고 운행한 경우						
33.	차실에 냉방·난방장치를 설치하여야 할 자동차에 이를 설치하지 아니하고 여객을 운송한 경우	법 제21조, 법 제85조제1항제21호	60	60	60	60	60
34.	설비기준을 위반하여 정차신호용 버저를 설치하지 아니하거나 차실에 자동안내방송장치를 갖추지 아니한 경우	법 제21조, 법 제85조제1항제21호	100	100			
35.	설비기준을 위반하여 앞바퀴에 재생 타이어를 사용한 경우	법 제21조, 법 제85조제1항제21호	360	360		360	360
36.	앞바퀴에 튜브리스타이어를 사용하여야 할 자동차에 이를 사용하지 아니한 경우	법 제21조, 법 제85조제1항제21호		360		360	
37.	그 밖의 설비기준에 적합하지 아니한 자동차를 이용하여 운송한 경우	법 제21조, 법 제85조제1항제21호	20	20	20	20	20
38.	운행하기 전에 점검 및 확인을 하지 아니한 경우	법 제21조, 법 제85조제1항제21호	10	10	10	10	10
39.	차량 정비, 운전자의 과로 방지 및 정기적인 차량 운행 금지 등 안전수송을 위한 명령을 위반하여 운행한 경우	법 제21조, 법 제85조제1항제21호			20	20	
39의2	시내일반버스의 운전자 좌석 주변에 운전자를 보호할 수 있는	법 제21조, 제85조제1항제21호	180				

		구조의 격벽시설을 설치하지 아니한 경우										
11. 사업개선 명령 등	40. 사업개선 명령 또는 운행명령을 이행하지 아니한 경우	법 제23조, 법 제33조, 법 제85조제1항제22호	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
12. 운전자의 자격 요건 등	41. 택시운송사업자가 차내에 택시운전자격증명을 항상 게시하지 아니한 경우	법 제21조, 법 제85조제1항제21호			10	10						
	42. 운수종사자의 자격요건을 갖 추지 아니한 사람을 운전업무에 종사하게 한 경우	법 제24조, 법 제85조제1항제20호	180	180	180	180	180	180	180	180		
	43. 운수종사자의 교육에 필요한 조치를 하지 아니한 경우	법 제25조, 법 제85조제1항제23호	30	30	30		30	30				
13. 보고·검사	44. 지정된 기일 내에 보고 또는 서류 제출의 명령을 이행하지 아니한 경우	법 제79조, 법 제85조제1항제33호	20	20	20	10	20	20	20	20	20	20
	45. 장부·서류와 그 밖의 물건의 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우	법 제79조, 법 제85조제1항제34호	60	60	60	30	60	60	60	60	60	60
	46. 질문에 응하지 아니하거나 거짓으로 진술을 한 경우	법 제79조, 법 제85조제1항제34호	40	40	40	20	40	40	40	40	40	40
14. 차령 초과	47. 여객자동차 운수사업에 사용되는 자동차가 차령을 초과하여 운행한 경우	법 제84조, 법 제85조제1항제36호	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
15. 빈번한 교통사	48. 5대 이상의 차량을 보유한 여	법 제85조제1항제3호	500	500	500		500	500				

고	객자동차운송사업자로서 해당 연도의 교통사고 지수(교통사고건수/보유대수×10)가 다음 각 목의 기준에 이르게 된 경우 가. 시내버스운송사업·농어촌버스운송사업 및 마을버스운송사업의 경우: 4 나. 시외버스운송사업의 경우 1) 운행형태가 고속인 경우: 2 2) 운행형태가 직행 및 일반인 경우: 3 다. 일반택시운송사업의 경우: 2 라. 전세버스운송사업의 경우: 2 마. 특수여객자동차운송사업의 경우: 1							
	49. 5대 미만의 차량을 보유한 여객자동차운송사업자가 해당 교통사고일 이전 최근 1년간 다음 각 목의 구분에 따른 교통사고를 일으킨 경우 가. 1건의 교통사고 나. 2건의 교통사고	법 제85조제1항제3호	60 120	60 120	60 120	60 120	60 120	60 120
16. 중대한 교통사고	50. 1건의 교통사고로 발생한 사망자의 수가 다음 각	법 제85조제1항제3호						

	목에 해당하는 경우(시외버스운송사업 및 농어촌버스운송사업의 경우에는 비고란에서 정하는 바에 따른다)							
	가. 8명 이상 9명 이하	1600		800	800	1600	1200	
	나. 5명 이상 7명 이하	1200		400	400	1200	800	
	다. 2명 이상 4명 이하	800		200	200	800	400	
	51. 1건의 교통사고로 발생한 중상자의 수가 다음 각 목에 해당하는 경우(시외버스운송사업 및 농어촌버스운송사업의 경우에는 비고란에서 정하는 바에 따른다)	법 제85조제1항제3호						
	가. 10명 이상 19명 이하	1200		400	400	1200	800	
	나. 6명 이상 9명 이하	800		200	200	800	400	

비고

- 위반행위란의 제16호 각 목을 적용할 때에는 같은 호 각 목의 위반행위별로 구분하여 산정하되, 위반행위별로 같은 위반행위의 횟수가 최초 위반행위를 한 날부터 1년 이내에 1회 이상인 경우에는 그 추가 위반횟수(과징금 부과처분이 이루어진 위반행위의 횟수는 제외한다) 1회당 위 표의 처분기준 금액의 50%를 더하여 일괄 처분한다.
- 위반행위란의 제48호 및 제49호에 따른 교통사고건수의 산정은 경상사고인 경우에는 0.3건, 중상사고인 경우에는 0.7건, 사망사고인 경우에는 1건으로 각각 계산한다.
- 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 발생한 위반행위에 대하여는 위 표의 처분대상에서 제외한다.
- 1건의 교통사고로 1명이 사망하고 3명 이상 5명 이하의 인원이 중상을 입은 경우에는 위반행위란의 제51호나목에 따라 처분한다.
- 중대한 교통사고를 일으킨 경우 시외버스운송사업자 및 농어촌버스운송사업자에 대한 과징금의 액수는 다음 표와 같다(위반행위란의 제50호 및 제51호 관련).

(단위: 만원)

구 분	위 반 내 용	관 계 법 조 문	과 징 금 의 액 수	
			시 외 버 스 운 송 사	농어촌버스운송사업

			업 (운행형태별)			
			고속	직행	일반	
16. 중대한 교통사고	50. 1건의 교통사고로 발생한 사망자의 수가 다음 각 목에 해당하는 경우 가. 8명 이상 9명 이하 나. 5명 이상 7명 이하 다. 2명 이상 4명 이하	법 제85조제1항제3호				
			3600	2400	1200	1200
			2400	1600	800	800
	51. 1건의 교통사고로 발생한 중상자의 수가 다음 각 목에 해당하는 경우 가. 10명 이상 19명 이하 나. 6명 이상 9명 이하	법 제85조제1항제3호	1200	800	400	400
			2400	1600	800	800
			1200	800	400	400

2. 터미널사업

(단위: 만원)

구분	위반내용	관계 법조문	과징금의액수			
			인구 100만 명 이상의 행정구역	인구 30만 명 이상 100만 명 미만의 행정 구역	인구 2만 명 이상 30만 명 미만의 행정구 역	인구 2만 명 미만의 행정구역
1. 터미널 사업의 면허 등	1. 터미널사업의 면허를 받은 자가 시·도지사가 정하는 기간 내에 정당한 사유 없이 공사시행 인가를 받지 아니한 경우	법 제38조, 법 제85조 제1항제27 호	200	150	100	50
	2. 공사시행 인가를	법 제38조,	300	200	150	70

	받지 아니하고 공사를 시행한 경우	법 제85조 제1항 제27호				
	3. 공사시행 변경인가를 받지 아니하고 변경한 경우	법 제38조, 법 제85조 제1항 제27호	200	150	100	50
	4. 시·도지사가 지정하는 공사의 완성기간 내에 공사를 완성하지 아니하거나 인가받은 공사를 끝내고 시설 확인 신청을 하지 아니한 경우	법 제38조, 법 제85조 제1항 제27호 및 제28호	200	150	100	50
2. 사용개시	5. 시설 확인을 받은 후 시·도지사가 정하는 기간 내에 터미널 사용을 시작하지 아니한 경우	법 제39조, 법 제85조 제1항 제29호	300	200	150	70
3. 사용약관	6. 신고 또는 변경 신고를 하지 아니하고 터미널사용 약관을 시행한 경우	법 제40조, 법 제85조 제1항 제30호	200	150	100	50
	7. 신고된 사용약관을 위반한 경우	법 제40조, 법 제85조 제1항 제30호	200	150	100	50
4. 시설사용료	8. 인가된 시설 사용료 외의 요금을 징수한 경우	법 제41조, 법 제85조 제1항 제31호	200	150	100	50
5. 터미널의 사용·관리	9. 터미널사용자 또는 터미널 이용객에 대하여 부당한 차별적 취급을 하거나 편리를 해치는 행위를 한 경우	법 제42조 제1항, 법 제85조 제1항 제31호	200	150	100	50
	10. 터미널의 시설 기준 또는 관리기	법 제42조 제2항, 법	200	150	100	50

	준을 위반하여 터미널을 관리한 경우	제 85조 제 1항 제 31호				
6. 위치 · 규모 및 구조 · 설비 등	11. 사업자 또는 설치 · 운영자의 금지행위에 대한 중지명령을 이행하지 아니한 경우	법 제 42조 제 3항, 법 제 85조 제 1항 제 31호	300	200	150	70
	12. 터미널의 유지 · 관리에 대한 시정명령을 이행하지 아니한 경우	법 제 42조 제 3항, 법 제 85조 제 1항 제 31호	300	200	150	70
	13. 터미널의 위치 또는 규모를 인가받지 아니하고 변경한 경우	법 제 43조, 법 제 85조 제 1항 제 32호	300	200	150	70
	14. 터미널의 구조 또는 설비를 인가받지 아니하고 변경한 경우	법 제 43조, 법 제 85조 제 1항 제 32호	300	200	150	70
7. 개선명령	15. 터미널을 이용하는 공중의 교통편익을 해치는 경우 명한 개선명령 또는 터미널사업의 개선을 위하여 명한 개선명령을 이행하지 아니한 경우	법 제 44조, 법 제 85조 제 1항 제 22호	200	150	100	50
8. 양도 · 양수 및 합병	16. 신고를 하지 아니하고 터미널사업을 양도 · 양수한 경우	법 제 48조, 법 제 85조 제 1항 제 15호	200	150	100	50
	17. 신고를 하지 아니하고 법인인 터미널운송사업자를 합병한 경우	법 제 48조, 법 제 85조 제 1항 제 15호	200	150	100	50
9. 휴업 · 폐업	18. 허가를 받지 아니하고 사업을 휴업한 경우	법 제 48조, 법 제 85조 제 1항 제 16호	200	150	100	50
	19. 허가를 받지 아니하고 사업을 폐	법 제 48조, 법 제 85조	300	200	150	70

	업한 경우	제 1 항 제 16 호				
--	-------	-----------------	--	--	--	--

비고: 행정구역은 특별시·광역시·제주특별자치도·시·읍·면을 기준으로 한다.